

平潭综合实验区自然资源与生态环境局文件

岚资环综〔2020〕36号

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于印发《平潭综合实验区工业厂房 分割转让实施意见》的通知

机关各处室、自然资源服务中心：

为进一步提高我区土地资源的利用效率，切实帮助工业企业解决融资困难，促进工业企业发展。现将《平潭综合实验区工业厂房分割转让实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局
2020年3月31日



平潭综合实验区工业厂房分割转让实施意见

为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于加快推进工业企业“退城入园”转型升级的指导意见》文件要求，进一步提高我区土地资源的利用效率，切实帮助工业企业解决融资困难，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》、《国务院办公厅关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的指导意见》（国办发〔2019〕34号）等相关法律法规，现结合我区实际，就工业厂房分割转让事宜制定本实施意见。

一、适用范围

平潭综合实验区范围内以出让方式取得的《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）二级类“工业用地”（编码：0601，不含仓储用地），且土地出让合同中明确可分割转让及在建设工程规划许可证附件中明确分割方案的，在不改变工业用途的前提下，宗地土地使用权人可依据本实施意见进行分割转让。

二、申请工业用地不动产权属分割需同时符合下列条件

（一）单宗工业用地占地面积20亩（含以上），计容建筑面积在3万平方米以上，宗地内每幢工业厂房（不含仓库，下同）建筑物计容建筑面积2000平方米以上，单层工业厂房建筑物计容建筑面积800平方米以上。

(二)工业厂房已取得竣工验收后的不动产权证,权属清晰、分割后具备独立分宗条件,并且符合国家通用建筑标准、产业政策及用地规划控制指标要求;

(三)不存在拖欠土地出让金及相关税费、土地闲置、违法用地和不动产抵押、查封等限制权利的情形。

三、权属分割转让要求

(一)不动产权人应自持的计容建筑面积不低于全部计容建筑面积的 30%。

(二)不动产建筑(构造)物可按幢、层固定界限为基本单位分割为可以独立使用且权属界线封闭的空间,具备独立分宗条件。

(三)工业用地的办公、生活服务及配套用房不得转让。原同宗地的其他不动产权人可根据需要向该不动产权人租用。

(四)分割转让的对象必须为在实验区内注册的独立法人,并符合宗地出让时关于产业定位、投资强度、产出、税收等方面要求。

(五)宗地不动产权人分割转让的,应当经《产业发展监管协议》中的行政方同意并由三方签订相应的补充合同或协议,由受让方概括承担相应的权利和义务。

(六)分割转让后原则上不得擅自改变主体结构和建筑外观等物理形态,确需改变的应依法办理相关手续并符合现行安全、消防、环保等技术标准。

四、本实施意见自印发之日起实施，试行时间至 2021 年 12 月 31 日。

抄送：各片区，区党工委管委会办公室，区经济发展局、行政审批局、综合执法与应急管理局，区行政服务中心、招商与产业促进中心，区属各国企。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局办公室 2020 年 3 月 31 日印发
